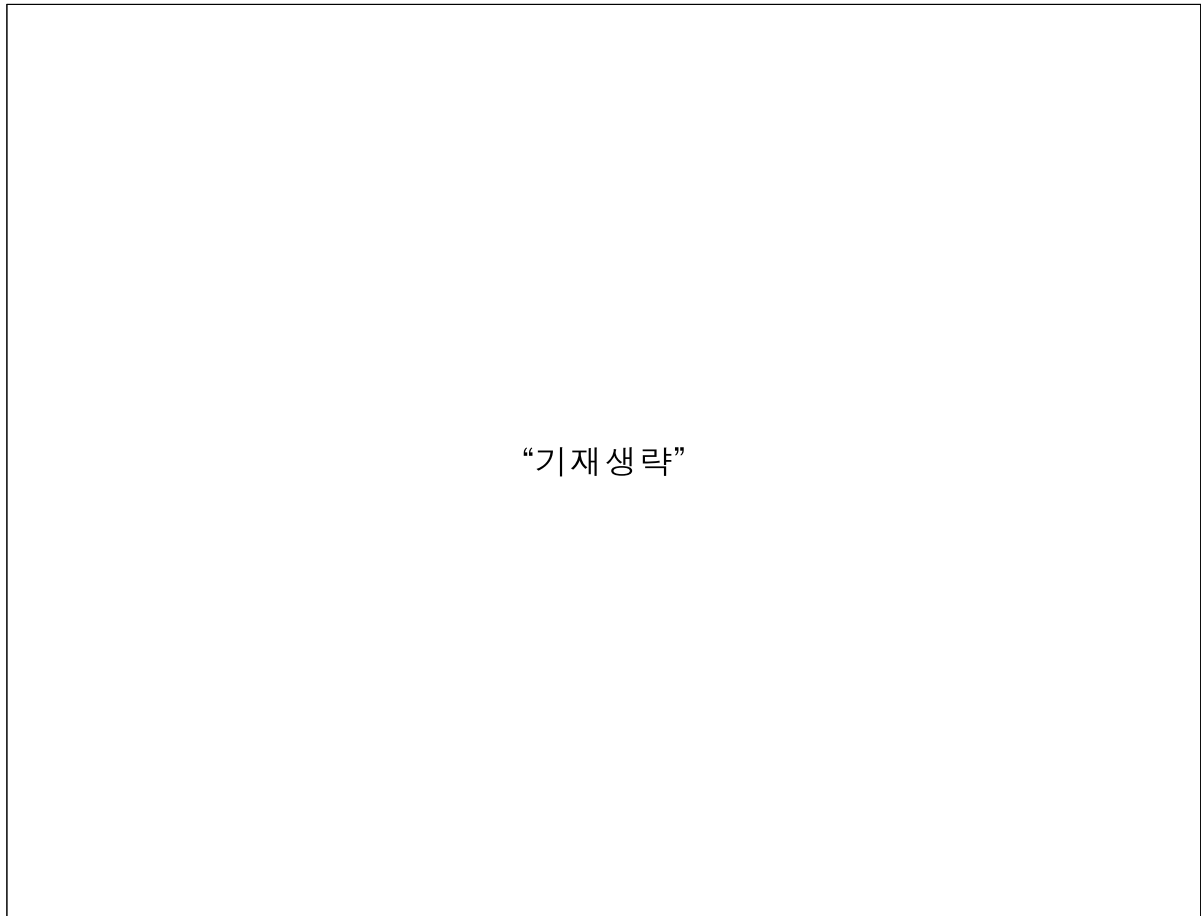


- 「개인정보 보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙)에 따르면 개인정보 처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리하여야 하고, 개인정보의 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여 처리되도록 하여야 하며
 - 행정안전부 「표준 개인정보 보호지침」 제4조(개인정보 보호 원칙)에 따르면 개인정보처리자는 개인정보를 처리하는 경우 가능한 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법을 선택하도록 되어 있음
 - 따라서 「국세징수법」에 따라 압류재산을 매각할 때 「표준 개인정보 보호지침」을 적용하여 반드시 필요한 경우가 아니면 개인정보의 공개를 최소화하는 방법을 선택하여야 함
 - 한편, 압류재산 매각결정 취소 시 「국세징수법 시행규칙」 제50조(매각결정의 취소통지)에 따라 매수자에게 매각결정취소 통지(별지 제57호 서식)를 하도록 되어 있음
- 그런데, 압류재산 매각결정기일 이후 체납자에게 발송된 통지서상의 불필요한 개인정보 제공 여부를 점검한 결과
 - 서울서부지역본부에서는 체납자 ○○○(○○세무서 2017-△△△△△-001)의 압류재산에 대해 2019. 3. 4. 매각결정을 하면서 체

납자에게 매수자의 정보가 기재되지 않은 매각결정 통지서를 [그림 3]과 같이 발송하였으나

[그림 3] 매각결정 통지 사례(채납자 ○○○)



- 이후 매수자의 잔대금 미납으로 채납자 ○○○의 압류재산에 대해 2019. 4. 16. 매각결정을 취소하면서 채납자에게 매수자의 개인 정보(성명, 주민번호 앞자리, 주소)가 포함된 매각결정취소 통지서를 [그림 4]와 같이 발송하는 등
- 총 2,312건의 ‘매각결정취소통지서’에 불필요한 매수자 개인 정보가 포함된 것으로 확인됨

[그림 4] 매각결정취소 통지 사례(채납자 ○○○)



- 이는 채납자에게 발송되는 ‘매각결정취소통지서’가 별도의 법정서식이 없어 국세징수법 등 관련 법령에 따라 매수자에게 발송되는 법정서식¹⁾인 ‘매각결정취소 통지서’ 양식을 차용하여 별도의 문구수정 조치 없이 사용한 것에 기인하고 있음
- 따라서, 채납자에게 압류재산 매각결정취소 통지를 할 때에는 불필요한 매수자의 개인정보가 포함되지 않도록 조세정리 시스템을 개선할 필요가 있음

1) 「국세징수법 시행규칙」 별지 57호 서식, 위 서식에 기재된 채납자의 개인정보(성명, 주소, 주민번호)는 등기부등본에 공개된 정보임

【조치할 사항】

- ◇ 조세정리부장은 체납자에게 압류재산 매각결정취소 통지를 할 때 불필요한 매수자의 개인정보가 포함되지 않도록 조세정리시스템 내 양식을 개선하시기 바랍니다. (개선)